MASTER FINANCE VERTE – MODULE 5

Gouvernance d'entreprise, conformité et finance durable

Séance 1

Gouvernance, conseil et responsabilité

Badr ABOUFARASSE, PhD

Polycopié de référence – 11 octobre 2026

Fil conducteur : préparer une décision d'investissement, identifier l'autorité compétente et rendre les réserves visibles. Cas SolarOne Maroc.

Les cas et données SolarOne sont fictifs. Les références officielles sont cliquables.

TABLE DES MATIÈRES

1 Cadrage théorique et conceptuel · Pourquoi ce module en Master Finance Verte ? 2

2 Qui décide, qui contrôle et qui répond de la décision ? 5

3 Premier diagnostic · Trois pièces nouvelles 8

4 Trois schémas pour situer le raisonnement 9

5 De l'organigramme à une gouvernance qui fonctionne 11

6 Exemple pratique · Direction 17

7 Cas de synthèse 17

8 Vérification des acquis et synthèse 19

9 Sources officielles et lectures 20

I. CADRAGE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL · POURQUOI CE MODULE EN MASTER FINANCE VERTE ?

La finance verte pose une question d'allocation : comment orienter les capitaux vers des activités contribuant à des objectifs environnementaux ? Dans ce cours, nous l'inscrivons dans la finance durable, qui examine aussi les dimensions sociales et la gouvernance. Cette distinction est une convention pédagogique : les définitions opérationnelles dépendent des instruments et des référentiels étudiés. Notre objet est de comprendre comment une organisation prépare, autorise, justifie et suit une décision financière comportant une ambition de durabilité.

À ce niveau de formation, connaître les techniques d'évaluation financière reste indispensable. Mais un rendement attendu dépend des hypothèses, des informations et des décisions qui le produisent. Il faut pouvoir examiner leur fiabilité et déterminer ce que l'investisseur est réellement en mesure d'affirmer. Le module relie donc l'analyse financière à l'organisation de la décision, au contrôle des risques, à la qualification des engagements et à leur suivi.

Question centrale du module : à quelles conditions une décision d'investissement peut-elle être financièrement argumentée, instruite au regard de ses impacts, autorisée par la bonne instance et justifiée par des preuves vérifiables ?

A. 1 · Trois problèmes théoriques derrière une décision « verte »

Le problème d'agence : qui sait quoi et qui poursuit quel objectif ?

Jensen et Meckling (1976) analysent les relations d'agence, les divergences d'intérêts et les coûts associés à leur encadrement. Lorsque l'investisseur délègue des tâches à une direction, les objectifs et l'information ne coïncident pas nécessairement. [C1] Dans notre application, une prime liée à la signature rapide du financement peut encourager une présentation trop favorable. C'est un risque à instruire, pas une preuve de fraude. La réponse pédagogique associe incitations explicites, revue contradictoire et surveillance.

Le problème des impacts : quelle relation entre performance du projet et effets sur autrui ?

GRI distingue les impacts d'une organisation sur l'économie, l'environnement et les personnes, notamment les droits humains, et souligne que ses activités peuvent produire des effets positifs et négatifs simultanément. [C2] Pour notre cas solaire fictif, contribuer à la production d'électricité renouvelable ne répond pas, à lui seul, aux questions relatives à l'eau, au foncier ou aux conditions de travail. L'analyse doit identifier les personnes affectées, la nature et l'importance des effets, puis les réponses envisagées.

Le problème de gouvernance : comment transformer une analyse en action responsable ?

Les Principes G20/OCDE placent les responsabilités du conseil, la transparence, la durabilité et la résilience dans le cadre de la gouvernance d'entreprise. [1] L'application proposée dans le module consiste à relier chaque enjeu à une autorité, une information, une décision et un suivi. Une réserve sur l'eau doit ainsi conduire à une instruction et à une décision explicites, plutôt que rester une remarque isolée dans une annexe.

B. 2 · Les concepts à distinguer dès le début

Table 1: Repères de travail du module – définitions pédagogiques à préciser selon le référentiel

Concept	Question posée	Application à SolarOne
Gouvernance	Comment le pouvoir de décider, la surveillance et la reddition de comptes sont-ils organisés ?	Lire le mandat du comité de l'investisseur et le distinguer du conseil de la société de projet.
Conformité	Quelles exigences s'appliquent à quelle entité, activité et opération ?	Identifier le texte ou le contrat pertinent, son champ et les justificatifs demandés.
Gestion des risques	Quelles incertitudes peuvent affecter les objectifs et quelles réponses sont possibles ?	Examiner le raccordement, le calendrier et l'exposition à la disponibilité de l'eau.
Contrôle interne	Quels dispositifs organisent la maîtrise des opérations et la fiabilité de l'information ?	Attribuer un responsable et une revue à chaque donnée du dossier.
ESG	Quels enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être analysés ?	Relier eau, conditions de travail et conflits d'intérêts aux décisions à prendre.
Taxonomie	Selon quels critères une activité est-elle qualifiée dans un système de classification ?	Vérifier le référentiel et les preuves avant de revendiquer un alignement.
Transparence et redevabilité	Quelle information est rendue disponible et qui doit expliquer ses choix ?	Conserver les réserves dans la note et retrouver les motifs dans le procès-verbal.
Stewardship	Comment l'investisseur exerce-t-il son rôle de suivi et d'engagement ?	Prévoir le dialogue, les demandes de correction et les critères d'escalade après l'investissement.

Ces notions se complètent mais ne se substituent pas les unes aux autres. Une donnée publiée peut être incomplète ; une procédure réalisée peut laisser subsister un risque ; une qualification environnementale doit être interprétée dans son périmètre. Dans ce module, toute conclusion précise son objet, ses conditions et ses limites.

C. 3 · Deux directions d'analyse : risques financiers et impacts

IFRS S1 s'intéresse aux informations sur les risques et opportunités de durabilité susceptibles d'affecter les flux de trésorerie, l'accès au financement ou le coût du capital. [C3] GRI centre son reporting sur les impacts significatifs de l'organisation sur l'économie, l'environnement et les personnes. [C2] Ces perspectives répondent à des questions différentes ; leur articulation aide à raisonner, sans confondre leurs règles de reporting ni présumer leur applicabilité.

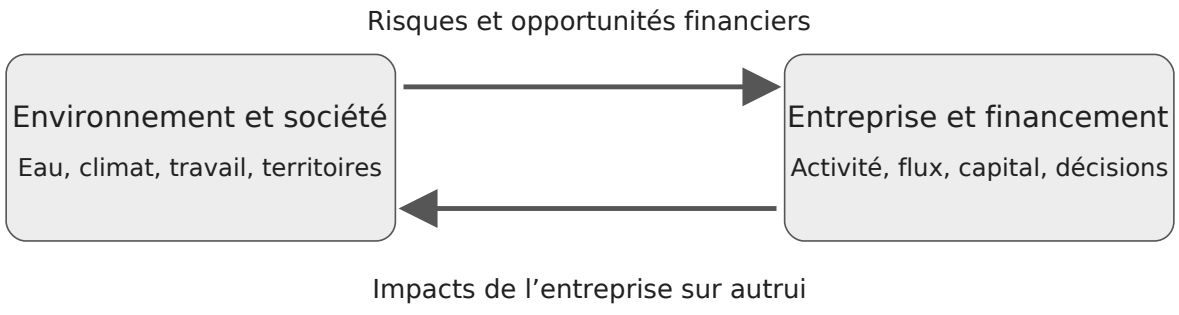


Figure C1 · Schéma pédagogique des deux directions d'analyse, à partir d'IFRS S1 et de GRI 1. Il ne représente ni une équivalence entre normes ni une conclusion sur les obligations de SolarOne.

Exemple : une limitation d'accès à l'eau peut affecter les opérations et les coûts du projet : c'est une question de risque financier. Le prélèvement du projet peut aussi affecter d'autres usagers : c'est une question d'impact. Les deux mécanismes peuvent interagir. Le comité doit les examiner séparément avant de choisir une réponse commune ou distincte.

D. 4 · Pourquoi commencer par la gouvernance ?

Le choix pédagogique est de commencer par les responsabilités, car les analyses des séances suivantes devront être produites, discutées et utilisées par des acteurs identifiés. Qui valide une méthode ESG ? Qui examine un conflit ? Qui conserve une réserve ? Qui décide lorsqu'une condition demeure insatisfaite ? Sans ces repères, les indicateurs risquent de rester séparés de l'action.

Le modèle des trois lignes de l'IIA distingue la surveillance par l'organe de gouvernance, les rôles du management – dont les fonctions risques et conformité – et l'assurance indépendante de l'audit interne. [5] La séance 1 s'en sert pour organiser les responsabilités du cas. La répartition effective des pouvoirs doit toujours être vérifiée dans les mandats et les règles pertinentes.

E. 5 · Le fil conducteur des six séances

Séance	Étape du raisonnement	Capacité professionnelle travaillée
1 · Gouvernance	Identifier qui prépare, contrôle, décide et rend compte.	Construire une répartition des responsabilités fondée sur les mandats.
2 · Risques et contrôle interne	Transformer les enjeux en dispositifs opérationnels.	Associer risque, contrôle, preuve, seuil et action.
3 · Architecture réglementaire	Déterminer le périmètre des exigences et des informations.	Distinguer obligation, recommandation et engagement contractuel.
4 · Taxonomies	Examiner les critères de qualification et d'alignement.	Formuler une conclusion proportionnée aux preuves et au référentiel.
5 · Transparence et éthique	Confronter la communication aux données et aux impacts.	Repérer une affirmation excessive et proposer une correction argumentée.
6 · Stewardship	Décider puis organiser le suivi de l'engagement.	Définir les conditions, responsables, échéances et critères d'escalade.

SolarOne sert de fil rouge : chaque séance approfondit une dimension de la même décision. L'évaluation finale mobilise cette progression dans un audit critique du dossier. Il faudra distinguer ce qui est documenté, ce qui manque, ce qui doit être corrigé et ce qui modifie la décision proposée.

F. 6 · La valeur ajoutée pour votre formation

Ce module vise à vous permettre de passer d'une analyse d'investissement à une note de décision utilisable. Dans les mises en situation d'analyste, de chargé d'investissement, de responsable ESG, de risques ou de conformité, vous devrez expliquer une conclusion, demander les pièces utiles et proposer une réponse proportionnée. La compétence attendue est un jugement argumenté : relier une affirmation à une source, une réserve à son effet et une condition à un responsable.

Le contexte marocain et les comparaisons africaines servent à apprendre cette adaptation. Pour chaque dossier, on identifie le pays, le type d'organisation, la structure de propriété, les exigences du financement et les parties affectées. Les comparaisons ne supposent ni une réglementation africaine unique ni une transposition automatique d'un référentiel étranger.

Application d'ouverture · Une proposition rentable suffit-elle ?

Situation fictive : le dossier annonce un rendement attractif. Le fournisseur est lié au dirigeant, une étude de l'eau manque et un communiqué présente le projet comme entièrement durable.

Raisonnement attendu : le rendement concerne l'attractivité financière ; le lien fournisseur appelle l'examen des incitations et de la procédure ; l'étude manquante limite l'analyse des risques et des impacts ; le communiqué exige des preuves correspondant à son périmètre. La bonne réponse peut être de demander des compléments ou d'ajourner une décision irréversible. Elle doit préciser qui instruit chaque point et quelle pièce permettra de statuer.

Transition vers la séance 1 : avant de juger la qualité du projet, établissons les acteurs, leurs mandats, leurs intérêts et les règles de discussion. Nous pourrons ensuite déterminer qui décide, qui contrôle et qui répond de la décision.

G. Références du cadrage

1. Jensen, M. C. et Meckling, W. H. (1976), « Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure », *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. Article et DOI.
2. GRI (2021), *GRI 1: Foundation 2021*, sections 1 et 2 : impacts, parties prenantes et thèmes significatifs. Document officiel.
3. IFRS Foundation (2023), *IFRS S1 – General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. Présentation officielle de la norme.

Les Principes G20/OCDE et le modèle des trois lignes de l'IIA sont référencés dans les sources de la séance. Références du cadrage vérifiées le 6 octobre 2026 ; exemples et schéma conçus pour le cours.

II. QUI DÉCIDE, QUI CONTRÔLE ET QUI RÉPOND DE LA DÉCISION ?

À la fin de la séance, vous saurez distinguer préparation, autorisation et assurance indépendante, repérer un conflit d'intérêts et construire une matrice de responsabilités accompagnée de preuves.

A. Situation de départ · SolarOne Maroc

Un investisseur institutionnel étudie une participation dans une société de projet solaire au Maroc. L'investissement total prévu est de **2 milliards de MAD**. Le dossier annonce un rendement attractif et une contribution à la transition énergétique. Le comité doit se prononcer dans dix jours. Ces paramètres sont des hypothèses pédagogiques, sans référence à une entreprise réelle.

La société de projet possède un conseil ; l'investisseur possède son propre comité d'investissement. Leurs responsabilités sont différentes : le premier gouverne l'entreprise, le second décide de l'engagement des capitaux de l'investisseur dans le périmètre de sa délégation.

Vote initial : approuver, demander des compléments, escalader ou rejeter ? Écrivez votre choix et trois pièces indispensables. Conservez cette réponse pour la comparer à la décision finale.

B. 1 · Gouverner une décision

La gouvernance organise l'exercice du pouvoir, sa surveillance et la reddition de comptes. Dans notre cas, elle se matérialise par des mandats, des délégations, une information fiable et une trace de la décision. Une réunion et un organigramme ne suffisent pas : il faut savoir qui peut engager les fonds, sur quel dossier et avec quelles conditions.

Les Principes G20/OCDE de 2023 donnent un cadre international pour les droits des actionnaires, la transparence, les responsabilités du conseil, la durabilité et la résilience. Ils constituent une référence de politique publique, dont l'utilisation doit être articulée au droit national. [1]

C. 2 · Pourquoi le contrôle est-il nécessaire ?

Problème d'agence : la personne qui prépare une décision peut disposer de plus d'informations que celle qui finance et peut poursuivre des objectifs différents. Dans SolarOne, une prime de lancement peut inciter la direction à minimiser un retard ou un risque. La réponse consiste à demander des informations vérifiables et à organiser une contradiction compétente.

Actionnaire dominant et minoritaires : un contrat conclu avec une entreprise liée à l'actionnaire peut transférer de la valeur hors de la société. Le dossier doit donc permettre d'identifier les liens, la procédure suivie et la justification économique du choix.

Parties prenantes : riverains, salariés, exploitants agricoles et usagers de l'eau peuvent être affectés. Leur information apporte des éléments que le modèle financier ne contient pas. Le comité doit déterminer comment les impacts et les réclamations sont examinés.

Exercice complémentaire · Mini-exercice · Une prime conditionnée à la signature

Le directeur du projet reçoit une prime si le financement est signé avant fin décembre. Quelle information supplémentaire demander ?

Correction : documenter l'incitation, demander une revue des risques par une fonction distincte et vérifier que le calendrier n'écarte aucune pièce bloquante. Une incitation ne prouve pas une fraude ; elle signale un risque de jugement à traiter.

D. 3 · Les rôles : modèle d'organisation pour le cas

Le tableau suivant propose une organisation pédagogique. Les attributions effectives dépendent des statuts, des mandats et du droit applicable.

Acteur	Contribution attendue	Pièce de preuve
Direction du projet	Préparer et exécuter ; rendre compte	Dossier, calendrier, registre des actions
Conseil de la société	Orienter et surveiller dans son mandat	Mandat, délibération, suivi
Comité de l'investisseur	Décider de l'engagement selon sa délégation	Décision d'investissement et conditions
Risques	Examiner hypothèses, exposition et risques résiduels	Avis de risques et limites
Conformité / juridique	Identifier les exigences et conflits ; conseiller et alerter	Analyse du périmètre et avis
Équipe ESG	Produire l'analyse environnementale et sociale	Indicateurs, méthodes et justificatifs
Audit interne	Apporter une assurance indépendante sur le dispositif	Rapport sur les contrôles

L'audit interne ne devient pas le propriétaire opérationnel du projet. L'avis de conformité ne remplace pas l'autorisation de l'organe compétent. Le comité spécialisé prépare ou surveille selon son mandat ; la création d'un comité ne suffit pas à établir un transfert de responsabilité.

E. 4 · Lire les références africaines

Il n'existe pas un droit unique de la gouvernance pour l'Afrique. Le tableau sert à sélectionner les documents à consulter, sans attribuer à toutes leurs dispositions une force obligatoire identique.

Périmètre	Référence officielle	Usage en séance
Maroc · entreprises faisant appel public à l'épargne	Code de bonne gouvernance APE 2025, publié par l'AMMC [2]	Point d'entrée local ; vérifier le champ et l'articulation avec les textes applicables
Afrique du Sud	King V, publié par l'IoDSA en 2025 et remplaçant King IV [3]	Référentiel de gouvernance ; examiner séparément les obligations de marché et les règles sectorielles
Kenya · émetteurs de titres au public	Code 2015 et cadre réglementaire de la CMA [4]	Comparer le périmètre d'émetteur et les attentes du superviseur

Méthode de lecture : pour une disposition donnée, noter l'autorité, le document, la date, le destinataire, la formulation, les exceptions et le mécanisme de contrôle. Distinguer obligation légale, exigence de marché, recommandation et engagement contractuel. Ne pas transformer le titre « code » en conclusion automatique sur son statut.

Exercice complémentaire · Exercice · Quel référentiel pour SolarOne ?

La société de projet n'est pas présentée comme un émetteur faisant appel public à l'épargne. Peut-on conclure que toutes les dispositions du code APE lui sont obligatoires ?

Correction : non. Il faut établir son statut juridique et financier. Le code peut servir de comparaison, mais l'applicabilité doit être démontrée. Identifier séparément les obligations locales, les engagements du financement et les attentes de l'investisseur.

F. Exercice 1 · Qui peut autoriser l'engagement ?

Le comité peut-il décider de tout ce qui concerne SolarOne ?

Répondez par une décision qu'il peut prendre et une décision qui dépasse son mandat.

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 1

Dans le cas, le comité peut autoriser la participation dans la limite de son mandat. Il ne peut pas modifier les statuts de la société de projet. Distinguer l'autorité sur l'investissement de l'autorité sur la société évite de transformer un comité d'investisseur en direction de projet.

La fonction de contrôle prépare un avis ; elle ne reçoit pas automatiquement un pouvoir de décision. Lire le mandat avant d'attribuer A dans la matrice.

III. PREMIER DIAGNOSTIC · TROIS PIÈCES NOUVELLES

Variante approfondie facultative · rédaction et répartition des rôles

Répartissez les fonctions entre les membres du groupe. Pour chaque pièce, désignez l'acteur qui instruit, celui qui contrôle et celui qui décide.

A. Pièce A · Un fournisseur lié

Le fournisseur pressenti est détenu par un proche du dirigeant. Deux offres concurrentes ne figurent pas dans le dossier. Aucun registre des conflits n'est joint.

B. Pièce B · Une promesse mal documentée

La présentation affirme « zéro impact sur l'eau ». L'étude ne couvre que la phase d'exploitation ; les besoins de chantier ne sont pas chiffrés.

C. Pièce C · Un avis défavorable

La fonction risques demande une vérification supplémentaire du raccordement. Le projet de procès-verbal indique néanmoins « avis favorables de toutes les fonctions ».

Variante approfondie facultative · rédaction et répartition des rôles

Travail demandé : produire cinq lignes de matrice, lister les pièces manquantes et rédiger une décision de 150 à 200 mots. Distinguer les conditions qui doivent être satisfaites avant l'engagement des fonds et celles qui relèvent du suivi.

Correction détaillée · Pièce A

Déclarer le lien et identifier les personnes concernées. Faire examiner le dossier par juridique/conformité, documenter la comparaison des offres et organiser le traitement du conflit selon les règles applicables. L'autorité de décision doit disposer d'une justification et d'une procédure traçable. Aucun mécanisme juridique précis ne peut être déduit du seul énoncé.

Correction détaillée · Pièce B

Demander une analyse couvrant chantier et exploitation. L'équipe ESG instruit les données et la méthode ; une revue distincte challenge la preuve ; la communication doit être ajustée avant diffusion. Une production solaire ne démontre pas l'absence d'impacts sur l'eau.

Correction détaillée · Pièce C

Rectifier le procès-verbal pour restituer l'avis et son motif. Présenter explicitement le risque et les incertitudes à l'autorité compétente. Vérifier si la réserve bloque la décision ou appelle une escalade selon les délégations. La suppression documentaire d'une réserve retire au comité une information nécessaire.

Proposition de note de décision

Le comité demande la remédiation du dossier avant tout engagement irrévocable. La justification financière ne résout pas les insuffisances de gouvernance identifiées. Trois conditions préalables sont retenues : traitement documenté du conflit associé au fournisseur et examen comparatif des offres ; révision de l'analyse des impacts sur l'eau sur l'ensemble du projet ; clarification du risque de raccordement et restitution fidèle de l'avis de risques. La direction coordonne les compléments, les fonctions ESG, risques et juridique/conformité formulent leurs avis dans leurs périmètres respectifs. Le comité reçoit une version révisée avec preuves, responsables et échéances. Il se prononcera ensuite dans sa délégation ou transmettra le dossier à l'autorité compétente. La communication environnementale est corrigée avant diffusion. Si l'investissement est finalement autorisé, un suivi trimestriel des conditions et incidents est proposé, avec escalade des écarts importants. Cette conclusion est une solution pédagogique du cas ; elle ne constitue pas une décision réglementaire sur une entreprise réelle.

D. Exercice 2 · La réserve qui change la décision

Le raccordement n'est pas finalisé. Que faut-il conserver dans la décision ?

Donnez un fait, son effet possible et une pièce à demander.

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 2

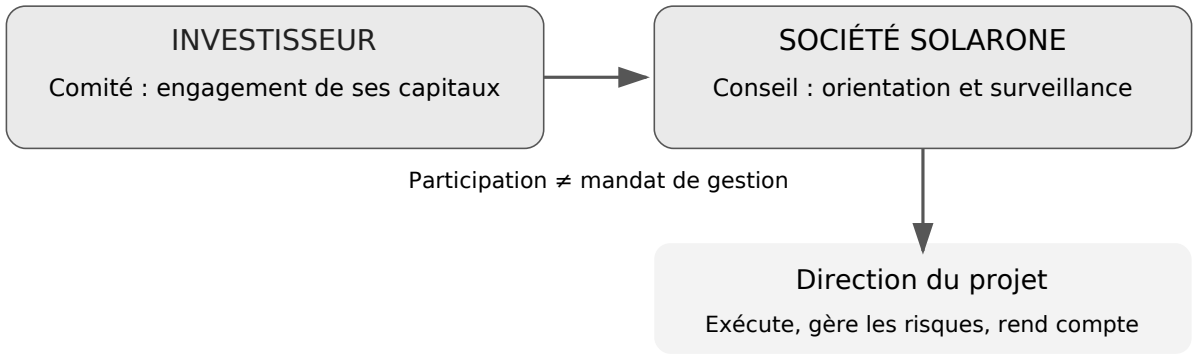
Le fait est l'absence de confirmation finale du raccordement. Le scénario du dossier associe un retard à une rentabilité moindre : il faut préserver cette incertitude et demander la pièce ainsi que sa revue technique. Une rentabilité annoncée ne supprime pas une dépendance opérationnelle.

La réponse doit expliquer pourquoi la pièce est décisive et qui pourra l'accepter. « Vérifier le raccordement » sans responsable ni conséquence reste insuffisant.

IV. TROIS SCHÉMAS POUR SITUER LE RAISONNEMENT

Ces figures représentent l'organisation pédagogique du cas SolarOne. Elles servent à identifier les rôles et les liens ; les mandats effectifs doivent toujours être vérifiés.

A. Figure 1 · Deux organisations, deux décisions



Construction pédagogique. Exemple : l'autorisation d'une participation ne vaut pas autorisation de tous les contrats fournisseurs.

B. Figure 2 · Les trois lignes et la surveillance du conseil



Adaptation pédagogique du modèle de l'IIA [5]. Le conseil supervise les trois lignes ; il ne constitue pas la première ligne. La place de la fonction ESG dépend de son mandat.

C. Figure 3 · Ce que chaque séance ajoute au dossier

Étape	Question	Pièce construite
S1 · Gouvernance, conseil et responsabilité	Qui décide, qui contrôle et qui répond de la décision ?	Carte de gouvernance et matrice de responsabilités
S2 · Gouvernance ESG, risques et contrôle interne	Comment transformer l'engagement ESG en contrôles opérationnels ?	Registre des risques et des contrôles
S3 · Architecture réglementaire et information de durabilité	Qui doit publier quoi, dans quel périmètre ?	Carte des exigences et provenance des données
S4 · Taxonomies : qualification et alignement	Quelles preuves permettent de qualifier une activité ?	Mémo d'alignement dans le référentiel étudié

Suite à la page suivante

Étape	Question	Pièce construite
S5 · Transparence, greenwashing, éthique et responsabilité	Les promesses sont-elles cohérentes avec les preuves ?	Avis de conformité et revue des allégations
S6 · Stewardship et comité final	Sous quelles conditions investir et suivre la décision ?	Note intégrée de décision et plan de suivi

Le cas SolarOne fournit le point de départ. Les séances suivantes enrichissent le raisonnement à travers des dossiers africains reliés au même comité Gouvernance-Risques-Conformité.

V. DE L'ORGANIGRAMME À UNE GOUVERNANCE QUI FONCTIONNE

Cette partie complète les fondements précédents. Les mécanismes sont étudiés à travers des exemples fictifs, puis appliqués au dossier SolarOne. Les propositions d'organisation sont des solutions pédagogiques à confronter aux statuts, délégations et textes applicables.

A. 5 · Trois décisions que l'on confond souvent

Décision	Question	Exemple SolarOne
Stratégique	Quelle direction veut-on prendre ?	Développer les actifs renouvelables dans une limite d'exposition définie
D'investissement	Engage-t-on les capitaux sur ce dossier précis ?	Souscrire une participation, après examen des conditions et risques
Opérationnelle	Comment exécuter la décision autorisée ?	Sélectionner un prestataire dans le mandat et le budget approuvés

Une autorisation stratégique ne vaut pas approbation de tous les projets qui s'y rattachent. Inversement, un responsable opérationnel ne doit pas être paralysé par une remontée systématique de chaque dépense au conseil. La délégation sert à préciser les limites d'autonomie, les pièces nécessaires et les situations qui déclenchent une nouvelle décision.

Exemple : le comité autorise une participation plafonnée à 600 millions de MAD, sous conditions. Le directeur ne peut pas considérer que la stratégie solaire lui permet de porter cette participation à 700 millions. Il doit vérifier son mandat et, si nécessaire, obtenir une nouvelle autorisation. Les montants et règles de cette illustration sont fictifs.

B. 6 · Le raisonnement économique de l'agence

On appelle **principal** l'acteur qui confie une mission et **agent** celui qui l'exécute. Cette distinction est relationnelle : le dirigeant est agent des propriétaires lorsqu'il gère l'entreprise, mais devient principal lorsqu'il délègue au chef de projet. Plusieurs relations d'agence peuvent donc se superposer.

Considérons notre directeur de projet : il connaît mieux que le comité les difficultés du chantier. Sa rémunération comprend une prime à la signature. Le comité évalue principalement la valeur future du projet ; le directeur peut aussi valoriser sa prime et la visibilité de son équipe. Le problème n'est pas de supposer sa malhonnêteté, mais de rendre la décision moins dépendante d'une seule présentation.

Chaîne de raisonnement pédagogique : information asymétrique → incitation à sélectionner l'information → risque de décision biaisée → revue contradictoire et preuves → décision documentée.Trois instruments interviennent : les incitations, le contrôle et la transparence. Une prime fondée uniquement sur la signature peut être complétée par des critères de réalisation et de qualité. Une revue distincte peut challenger les hypothèses. Un dossier standardisé peut imposer la présentation des réserves et alternatives. Aucun instrument ne suffit isolément : un indicateur manipulable peut déplacer le biais plutôt que le supprimer.

Exercice complémentaire · Application 1 · Comparer deux rémunérations

Option A : prime de 500 000 MAD à la signature. Option B : 200 000 MAD à la signature, 150 000 après raccordement et 150 000 après vérification d'un indicateur environnemental. Quels risques demeurent ? Proposez deux corrections.

Corrigé : B réduit la concentration sur la signature mais peut créer une pression sur la certification du raccordement ou le choix de l'indicateur. Définir à l'avance les méthodes, périmètres, vérificateurs et conditions de paiement. Prévoir le traitement d'une information corrigée. La proposition est un design pédagogique ; elle ne présume pas les règles de rémunération applicables.

C. 7 · Actionnaire dominant, minoritaires et parties liées

La relation entre propriétaires et dirigeants n'épuise pas les problèmes de gouvernance. Dans une structure à capital concentré, un actionnaire peut influencer le choix du fournisseur, le prix d'une transaction ou la nomination de responsables. Le comité doit alors examiner la possibilité que des décisions favorisent cet actionnaire au détriment de la société ou des autres investisseurs.

Exemple fictif : une holding familiale apporte le terrain à la société de projet et propose que sa filiale réalise le chantier. Cette configuration peut être économiquement justifiée ; elle exige néanmoins une analyse des liens, de la valorisation, du choix du prestataire et du processus de décision. Le lien familial constitue une information à examiner, pas une preuve automatique d'irrégularité.

La méthodologie de l'IFC distingue notamment entreprises familiales, entreprises cotées, institutions financières, entreprises publiques et PME. Cette différenciation justifie de partir de la structure de propriété plutôt que d'appliquer partout un même organigramme. [6]

Exercice complémentaire · Application 2 · Transaction liée

Trois offres EPC sont annoncées : Alpha, société liée, 1,12 milliard de MAD ; Beta, 1,16 milliard ; Gamma, 1,09 milliard. L'équipe recommande Alpha. Peut-on choisir simplement Gamma ? Quelles pièces manquent ?

Corrigé : le prix seul ne suffit pas. Comparer périmètre, qualité, garanties, calendrier, capacité technique, risques et conditions de paiement. Documenter le lien avec Alpha et la procédure applicable. La décision peut retenir Alpha si elle est justifiée et prise selon un processus adéquat ; le dossier doit rendre cette justification vérifiable. Demander les offres complètes, une grille homogène, les déclarations d'intérêts et la trace de la décision.

D. 8 · Un conseil compétent : composition et comportement

Pour le cas, distinguons **indépendance de jugement**, **compétence** et **capacité à agir**. Une personne peut connaître très bien le secteur tout en ayant un intérêt dans un fournisseur. Une autre peut être indépendante de ce fournisseur mais incapable d'évaluer les données techniques. Une troisième peut disposer des deux qualités et recevoir le dossier trop tard pour intervenir utilement.

Construire une matrice de compétences permet de repérer les questions non couvertes : financement, énergie, environnement, risques, droit, connaissance du territoire. Le comité doit aussi préciser comment mobiliser un avis externe lorsque l'expertise manque. Dans ce support, aucune proportion d'administrateurs indépendants n'est présentée comme une obligation universelle.

Profil fictif	Atout	Point à traiter
Ancien dirigeant d'une banque	Financement et liquidité	Relation éventuelle avec le prêteur du projet
Ingénieure énergie	Construction et raccordement	Temps disponible et accès aux études
Spécialiste environnement	Impacts et indicateurs	Accès aux données primaires
Représentant de l'actionnaire	Connaissance de la stratégie	Intérêts liés et traitement des conflits

Exercice complémentaire · Application 3 · Diagnostic du conseil

Le conseil compte cinq personnes : trois représentent le même actionnaire, une dirige le projet et une possède une expertise financière. Il reçoit les pièces la veille. Donnez trois questions prioritaires et deux améliorations.

Corrigé : vérifier les intérêts et mandats, la couverture des compétences et le délai de préparation. Proposer une expertise environnementale/technique accessible et une procédure d'envoi anticipé accompagnée de la liste des pièces absentes. Les informations données ne permettent pas de conclure juridiquement que le conseil est irrégulier.

E. 9 · Comité d'audit, comité des risques, comité durabilité

Le comité d'audit peut examiner la qualité de l'information et du dispositif de contrôle ; le comité des risques peut approfondir les expositions et limites ; un comité durabilité peut suivre les objectifs et impacts. Cette distribution est une proposition d'organisation du cas, à adapter aux mandats réels. Le conseil doit comprendre les conclusions, les désaccords et les incertitudes qui lui sont transmis.

Le risque de gouvernance apparaît lorsque chaque comité suppose qu'un autre traite le même problème. Le comité durabilité voit l'eau comme un sujet technique ; le comité des risques l'attend dans le rapport ESG ; le conseil reçoit finalement une synthèse qui ne la mentionne pas. La solution pédagogique consiste à désigner un propriétaire de la question et une instance de validation, avec transmission explicite des réserves.

Exercice complémentaire · Discussion · Faut-il créer un comité ESG dans une PME ?

Piste de correction : raisonner en proportionnalité. Une responsabilité nominative, un point régulier au conseil et l'accès à une expertise peuvent être plus opérationnels qu'un comité sans moyens. Examiner taille, complexité, exposition et exigences applicables avant de choisir la structure.

F. 10 · Les trois lignes : organiser la contradiction

Le modèle de l'IIA distingue les rôles opérationnels de management, les rôles de soutien et de surveillance tels que risques/conformité, et l'assurance indépendante de l'audit interne. L'organe de gouvernance supervise cet ensemble ; il ne faut pas le confondre avec la première ligne. Le modèle insiste sur la coordination des rôles. [5]

Rôle	Question pédagogique	SolarOne
Première ligne	Qui exécute et gère les risques au quotidien ?	Direction du projet, achats, opérations
Deuxième ligne	Qui apporte une expertise et challenge le management ?	Risques et conformité selon leurs mandats
Troisième ligne	Qui fournit une assurance indépendante sur le dispositif ?	Audit interne
Organe de gouvernance	Qui oriente et surveille l'organisation ?	Conseil dans son périmètre

L'équipe ESG peut être placée dans différents rôles selon l'organisation. Son intitulé ne prouve pas son indépendance. Dans l'exercice, préciser si elle produit les données, challenge celles des opérations ou vérifie un dispositif ; ces missions appellent des arrangements différents.

Exercice complémentaire · Application 4 · Classer quatre tâches

A : l'acheteur contrôle les factures. B : risques challenge un scénario de retard. C : audit interne vérifie l'efficacité du processus achats. D : le conseil examine les réserves avant sa délibération.

Corrigé : A relève d'un rôle opérationnel de première ligne ; B d'un rôle de deuxième ligne ; C d'assurance indépendante de troisième ligne ; D de l'organe de gouvernance. Un contrôle réalisé par un opérationnel reste un contrôle : le mot « contrôle » ne signifie pas automatiquement audit.

G. 11 · Les parties prenantes dans la décision

Dans SolarOne, les parties prenantes du territoire apportent des informations sur l'accès au terrain, les usages de l'eau, les nuisances et les attentes d'emploi. Leur consultation ne se réduit pas à un indicateur de satisfaction. Elle doit permettre d'identifier les personnes affectées, les sujets soulevés et les réponses apportées.

Une consultation peut être incomplète si elle n'entend que les propriétaires, sans les exploitants ou usagers concernés. À l'inverse, une opposition ne constitue pas automatiquement un veto juridique. Le comité doit examiner les faits, les exigences applicables et les effets sur le dossier. Les droits et procédures ne peuvent être déterminés sans le cadre local précis.

Acteur du cas	Information utile	Réponse organisationnelle proposée
Riverains	Accès, nuisances, incidences du chantier	Registre de réclamations et responsable de réponse
Usagers de l'eau	Saisonnalité et concurrence entre usages	Étude couvrant chantier et exploitation
Salariés et sous-traitants	Conditions de travail et sécurité	Dispositif de suivi des incidents
Prêteur	Conditions de financement et engagements	Registre des obligations contractuelles

H. 12 · Distinguer règle, recommandation et engagement

Pour chaque proposition, demander : **qui impose quoi, à qui, par quel instrument et à quelle date ?** Une recommandation peut devenir une condition contractuelle si les parties l'intègrent au financement. Une obligation de publication n'est pas une certification de performance environnementale. Un référentiel étranger demandé par un investisseur n'établit pas, à lui seul, une obligation légale nationale.

Le réflexe à développer consiste à lire le document primaire et son champ. Les pages AMMC et CMA citées donnent des points d'entrée ; elles ne dispensent pas d'examiner les textes, leur version et les modalités d'application. [2] [4]

Exercice complémentaire · Application 5 · Qualifier quatre affirmations

1. « Le financeur demande un rapport trimestriel dans le contrat. » 2. « Le comité adopte volontairement un référentiel international. » 3. « Le responsable dit que toutes les sociétés africaines doivent appliquer SFDR. » 4. « La page du superviseur publie un code pour les émetteurs au public. »

Corrigé : 1 : engagement contractuel, sous réserve de lecture du contrat. 2 : adoption interne volontaire à documenter. 3 : affirmation générale non démontrée ; établir le périmètre concerné. 4 : document pertinent pour le périmètre cité, dont il reste à lire le contenu et le statut de chaque disposition. La dernière affirmation ne prouve pas son applicabilité à une société de projet non émettrice.

Suite à la page suivante

Rubrique	Contenu attendu dans notre exercice

I. 13 · Construire un dossier qui permet réellement de décider

Un dossier utile distingue les faits établis, les hypothèses, les points contestés et les informations absentes. Le décideur doit comprendre non seulement la recommandation, mais aussi ce qui pourrait la modifier. Une synthèse de deux pages peut être utile si elle renvoie à un dossier complet et restitue les réserves.

Rubrique	Contenu attendu dans notre exercice
Objet et autorité	Décision précise, montant et organe compétent
Alternatives	Investir, différer, modifier ou renoncer
Hypothèses	Prix, calendrier, financement et impacts
Preuves	Pièces disponibles, auteurs, dates et limites
Réserves	Avis divergents et informations manquantes
Conditions	Actions, responsables, échéances et validation
Suivi	Indicateurs et événements déclenchant une nouvelle revue

Exercice complémentaire · Application 6 · Réécrire une mauvaise synthèse

Texte : « Projet rentable et vert. Les services ont été consultés. Le conseil peut approuver. » Réécrivez en cinq phrases.

Exemple corrigé : le comité examine une participation de 600 millions de MAD dans le projet solaire fictif. Les analyses financières reposent sur le calendrier de raccordement présenté en annexe. Risques maintient une réserve sur ce calendrier. L'analyse de l'eau ne couvre pas encore le chantier. Une décision définitive nécessite les deux compléments et le traitement documenté du conflit fournisseur.

J. 14 · Conditions, escalade et traçabilité

Une condition n'est utile que si l'on sait **ce qui doit être produit, par qui, quand et qui constate sa satisfaction**. « Améliorer l'ESG » ne précise rien. « Fournir avant l'engagement une étude couvrant les besoins en eau du chantier et de l'exploitation, revue par la fonction compétente » permet de vérifier une action concrète.

Une condition préalable protège la séquence de décision : on ne débloque pas les fonds tant que la pièce n'est pas validée. Un engagement de suivi s'applique après la réalisation de l'investissement. Le comité ne doit pas convertir une information déterminante absente en simple promesse de suivi pour accélérer le financement.

Escalader signifie transmettre à l'autorité compétente un sujet qui dépasse le mandat, la limite ou la capacité d'arbitrage du niveau actuel. Cela ne veut pas dire que le dossier est automatiquement rejeté. Le procès-verbal doit restituer les motifs, réserves, décision, conditions et mécanismes de suivi ; il ne remplace pas les pièces sources.

Exercice complémentaire · Application 7 · Conditions vérifiables

Réécrivez : « Pas de conflit », « Garantir le raccordement », « Consulter les riverains ».

Corrigé : documenter les intérêts déclarés et le traitement du lien fournisseur avant sélection ; produire une revue technique du raccordement et de ses incertitudes avant engagement ; produire un compte rendu des consultations, des questions et des réponses avant la décision, puis suivre les réclamations pendant le

chantier. Les dates et validateurs sont à inscrire nominativement dans le dossier.

K. Exercice 3 · Une condition exécutable

Comment améliorer « approuvé sous réserve de traiter les conflits » ?

Voir la réponse et le raisonnement · Exercice 3

Avant l'acte concerné, obtenir la déclaration des liens, le comparatif fournisseur et une revue par les fonctions compétentes ; consigner le traitement dans le procès-verbal. La condition doit préciser producteur, vérificateur et moment de satisfaction.

La déclaration d'un lien est une première étape ; elle n'établit pas que le choix a été correctement instruit. Le raisonnement doit distinguer transparence, examen et décision.

VI. EXEMPLE PRATIQUE · DIRECTION

A. Une réponse complète à analyser

Tâche	Direction	Comité investisseur	Risques	Conformité	ESG	Audit interne
Préparer le dossier	R	A	C	C	C	I
Examiner les conflits	R	C	C	A	C	I
Analyser les impacts ESG	C	C	C	C	AR	I
Autoriser l'investissement	C	AR	C	C	C	I
Suivre les conditions	R	A	C	C	C	I

Cette matrice est une convention pédagogique : A indique la validation de la tâche dans le mandat précisé. Pour l'analyse ESG, AR désigne le responsable de fonction qui produit et valide l'analyse dans cette décomposition ; cela ne remplace ni une revue indépendante ni la décision d'investissement. La colonne Audit interne est informée ici : sa mission d'assurance serait une tâche distincte. Les responsabilités légales ne se déduisent pas de la matrice.

R = réalise ; A = autorité de validation dans le mandat ; C = consulté ; I = informé. Notre convention pédagogique exige un A et au moins un R par tâche. Elle ne détermine pas les responsabilités légales.

VII. CAS DE SYNTHÈSE

A. Le comité peut-il autoriser immédiatement l'engagement et la communication, ou faut-il distinguer ces deux décisions ?

Proposition de réponse synthétique

Décision : accord dans le mandat, sous conditions explicites. Justification : le raccordement et le traitement du lien fournisseur ne sont pas encore étayés. Condition : obtenir les pièces, une revue compétente et une trace des réserves avant l'acte autorisé.

Dossier du cas et corrigés

Toutes les données suivantes sont fictives. Il s'agit d'un exercice de gouvernance : aucun calcul financier n'est demandé. La rentabilité annoncée est une information du dossier, à examiner avec ses hypothèses.

Fiche investissement	**Hypothèse pédagogique**
Coût total	2 milliards de MAD
Financement prévu	Dette : 1,4 milliard ; participation de l'investisseur : 600 millions
Rentabilité annoncée	TRI des fonds propres de 11 %, calcul fourni par l'équipe
Gouvernance	Actionnaire industriel dominant ; un dirigeant également administrateur
Décision demandée	Autoriser l'engagement de la participation et sa communication comme investissement durable

B. Pièces complémentaires à distribuer

1. **Mandat du comité :** il peut autoriser une participation jusqu'à 600 millions de MAD ; une exposition supérieure exige un autre niveau de décision. Il ne peut pas modifier les statuts de la société de projet.
2. **Avis risques :** l'étude de raccordement n'est pas finalisée ; un retard de six mois abaisserait la rentabilité annoncée à 7 %, selon le scénario fourni.
3. **Contrat fournisseur :** Alpha a été retenu avant que les liens avec le dirigeant soient documentés ; le comparatif technique est absent.
4. **Avis ESG :** l'indicateur eau omet le chantier ; les consultations jointes concernent les propriétaires, sans détail sur les autres usagers.
5. **Contrat de financement :** dans le cas fictif, le prêteur exige un rapport trimestriel et la notification des incidents importants.
6. **Communication :** le projet de communiqué indique « investissement parfaitement conforme à tous les standards européens » sans préciser les textes ni le périmètre.
7. **Procès-verbal provisoire :** il ne restitue pas la réserve de risques et ne prévoit aucun responsable du suivi des conditions.

Consigne : séparez la décision d'investir, l'autorisation de communiquer et le suivi. Pour chaque réserve, précisez son effet sur la décision. Vous pouvez justifier plusieurs conclusions ; aucune ne peut ignorer les pièces manquantes.

Suite à la page suivante

Point	Action	Responsable proposé	Validation dans le cas

Corrigé · Tableau d'instruction et conditions

Point	Action	Responsable proposé	Validation dans le cas
Mandat	Confirmer montant et autorité avant décision	Secrétariat / juridique	Comité selon sa délégation
Fournisseur	Déclaration d'intérêts et comparatif complet avant sélection définitive	Achats avec juridique/conformité	Autorité compétente hors conflit
Raccordement	Étude et analyse du retard avant engagement	Direction technique, revue risques	Comité informé de la réserve résiduelle
Eau et consultation	Étude élargie et compte rendu complété	Direction avec ESG	Revue des preuves puis décision du comité
Communication	Retirer l'affirmation générale non étayée	Communication avec conformité	Autorité de validation désignée
Suivi	Registre trimestriel et notifications contractuelles	Responsable du projet	Instance de surveillance prévue

Corrigé · Note de décision argumentée

Le comité ajourne l'engagement irrévocable des 600 millions de MAD et demande une nouvelle présentation du dossier. Le montant entre dans son mandat pédagogique, mais l'autorité de décision ne résout pas les insuffisances d'information. La rentabilité annoncée de 11 % dépend notamment du raccordement ; le scénario de retard fourni et la réserve de risques doivent être présentés dans la synthèse. Le choix du fournisseur doit être instruit sur des critères comparables et accompagné du traitement documenté du conflit d'intérêts.

Avant une nouvelle délibération, la direction fournira l'étude technique de raccordement, le comparatif complet des offres et une analyse de l'eau couvrant le chantier et l'exploitation. Elle complétera également les informations sur les personnes affectées et les réponses apportées à leurs préoccupations. Les fonctions risques, ESG et juridique/conformité rendront leurs avis dans leurs mandats respectifs ; les désaccords resteront visibles.

Le comité suspend séparément l'autorisation du communiqué comportant une affirmation générale de conformité européenne sans périmètre démontré. Une communication révisée devra être cohérente avec les preuves disponibles. Si l'investissement est ensuite autorisé, le registre des conditions nommera pour chaque action un responsable, une échéance et un validateur. Le dispositif de suivi reprendra les obligations trimestrielles et de notification du contrat fictif. Le procès-verbal corrigé consignera les réserves, les motifs de décision et les modalités de nouvelle revue.

VIII. VÉRIFICATION DES ACQUIS ET SYNTHÈSE

1 · La conformité peut-elle autoriser seule l'investissement ?

Uniquement si une délégation valide lui attribue cette autorité. Dans notre modèle, elle conseille et alerte ; le comité statue dans son mandat.

2 · Un projet rentable peut-il être ajourné ?

Oui dans le cas étudié : les preuves, les procédures et les risques ne sont pas encore suffisamment instruits pour la décision proposée.

3 · Pourquoi distinguer conseil de la société et comité de l'investisseur ?

Ils interviennent pour des organisations différentes et ne prennent pas la même décision. Identifier les deux évite d'attribuer l'engagement des fonds au mauvais organe.

4 · L'adoption d'un référentiel prouve-t-elle sa mise en œuvre ?

Non. Demander les mandats, pièces, délibérations, contrôles réalisés et actions de suivi.

A. Synthèse et transition

Une décision défendable exige une autorité identifiée, une information contradictoire, un traitement des conflits et une trace vérifiable. La séance 2 transformera ces exigences en dispositif opérationnel : risque, contrôle, responsable, indicateur, seuil et action.

IX. SOURCES OFFICIELLES ET LECTURES

Références consultées le 5 octobre 2026. Les exemples, exercices, matrices et corrigés sont des constructions pédagogiques. Les prochaines séances nécessiteront une vérification propre de leurs textes et dates d'application.

1. OCDE – G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. Lire les parties sur les responsabilités du conseil et la durabilité.
2. AMMC – Code de bonne gouvernance spécifique aux entreprises faisant appel public à l'épargne, 2025. Télécharger le document officiel et identifier son champ.
3. IoDSA – Publication de King V et remplacement de King IV. Comparer les références sans transposer automatiquement leur portée juridique.
4. CMA Kenya – Regulatory Framework et Code de gouvernance des émetteurs, 2015. Identifier les destinataires et le dispositif de supervision.
5. IIA – The Three Lines Model, modèle 2020 actualisé en septembre 2024. Rôles de management, assurance indépendante et organe de gouvernance.
6. IFC – Corporate Governance Methodology Tools et Family Business Governance Handbook. Adapter le diagnostic à la propriété et au type d'organisation.